@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
69b7ede44f25d253f9dfcd09
ΑΠ:18026
Υπογραφή: 16/03/26 15:17
Διανομή: 17/03/26 09:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Αθήνα, 16-3-2026

Αριθ. πρωτ: 18026

Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Κολέσκα
Τηλέφωνο : 213 2035 697
Email : epopteiaota@attica.gr

ΠΡΟΣ (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ):
κα Stamatina Kyprianos
Email: stamatinakyprianou@gmail.com

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις αναφορές σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι από 25-2-2026, 4-3-2026, 14-3-2026 και 16-3-2026 αναφορές σας, με ΑΠ. της Υπηρεσίας μας 12977/25-2-2026, 14678/4-3-2026, 17649/15-3-2026 και 17793/16-3-2026 αντίστοιχα.

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των σχετικών αναφορών σας η Υπηρεσία μας, και δη το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εν γένει, δεν υποκαθιστά τις ουσιαστικές, τεχνικές ή όποιες υποκειμενικές κρίσεις οι οποίες εκφράζονται από τα διοικητικά (αιρετά ή μη) όργανα του δήμου ούτε υιοθετεί τις απόψεις και απαντήσεις αυτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 3852/2010, η κατά το Σύνταγμα κρατική εποπτεία στους Ο.Τ.Α. συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών). Ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης επιμέρους αρμοδιοτήτων, καθώς και την ερμηνεία και εφαρμογή του εκάστοτε ειδικού θεσμικού πλαισίου, αρμόδιος είναι ο κατά περίπτωση **καθ' ύλην** αρμόδιος δημόσιος φορέας, ο οποίος δεν αποξενώνεται από τη συγκεκριμένη αρμοδιότητά του, λόγω της άσκησης αυτής από τους Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, ενώ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει: *«Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών»*. Η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και τις αρμοδιότητες σε μεταβατικό στάδιο ασκεί το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Οι αρμοδιότητες οι οποίες διέπουν το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. ορίζονται ρητά και περιοριστικά στις διατάξεις του μέρους ΣΤ΄ (άρθρα 214 – 238) του ν. 3852/2010, του π.δ. 135/2010 και του άρθρου 12 του ν. 4915/2022 όπως ισχύουν. Συγκεκριμένα, οι **αποφάσεις** των **συλλογικών οργάνων** των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων οι οποίες αναφέρονται **ρητά και περιοριστικά** στο άρθρο 225 του ν. 3852/2010, αποστέλλονται υποχρεωτικά στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα τους μέσα σε **αποκλειστική** προθεσμία **τριάντα (30) ημερών** από την περιέλευσή τους και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη (βλ. άρθρα 225 και 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν), ενώ με την παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 ο Γραμματέας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε **απόφαση** των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε **προθεσμία δύο (2) μηνών** αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί. Σύμφωνα δε με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3852/2010: «*1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να **προσβάλει τις αποφάσεις** των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε **προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών** από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά **παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας** των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή **η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.* [...] *5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της.* [...]»[1].

Συνεπώς, ουδόλως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις η καθ' ύλην αρμοδιότητα του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την παροχή οιωνδήποτε απαντήσεων σε ερωτήματα και συμβουλών ή υπηρεσιών νομικού χαρακτήρα σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Πολλώ δε μάλλον ουδόλως προβλέπεται η έκδοση οδηγιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των οργανωτικών δομών των ΟΤΑ σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οιαδήποτε, εξάλλου, τέτοια οδηγία εκ μέρους της Υπηρεσίας μας προς την ανωτέρω κατεύθυνση θα συνεπάγετο την καταστρατήγηση της διοικητικής/οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. η οποία θεσπίζεται με την παρ. 2 του άρ. 102 το Σύνταγμα. Η Υπηρεσία μας εξετάζει την εφαρμογή και την ερμηνεία της νομοθεσίας στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και εξέτασης των προσφυγών, όπως προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η εξέταση αυτών των αντικειμένων δεν συνεπάγεται κατ' επέκτασιν την αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να επιλύει κατά τρόπο οριστικό και τελεσίδικο νομικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και διαπιστώνονται εκτός του πλαισίου των δύο ανωτέρω αφορμών.

Εξάλλου, το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν διαθέτει γενική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση ποικίλων θεμάτων δημόσιας πολιτικής (αντιμετώπιση ποικίλων δημόσιων καθημερινών προβλημάτων), αλλά ως διοικητικό (αποκεντρωμένο) όργανο του Κράτους κι ως το αμιγώς «εκτελεστικό» μηχανισμό της εκτελεστικής λειτουργίας/εξουσίας του Κράτους, έχει μία περιορισμένη ευχέρεια για τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων. Η δράση της προκύπτει από το ουσιαστικό περιεχόμενο των ρυθμίσεων που προσδιορίζει η νομοθετική

---

1 Οι έντονοι χαρακτήρες και η υπογράμμιση δικοί μας (όχι εκ του πρωτοτύπου).

λειτουργία, αλλά και από τις διαδικαστικές συνθήκες της εφαρμογής τους (αρχής της νομιμότητας, αρμοδιότητες από διατάξεις που τη διέπουν). Συνεπώς, το σύνολο της δράσης και των ενεργειών της Υπηρεσίας μας βρίσκεται πάντοτε εντός του πλαισίου των κανόνων του δικαίου, οι οποίοι προσδιορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές της, διέπεται και καθορίζεται από αυτούς, ενεργεί με βάση αυτούς και τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τον έλεγχο των δικαστηρίων.

Εν κατακλείδι, θέματα ουσίας ή/και ζητήματα στα οποία δεν έχουμε αρμοδιότητα όπως αυτά που θίγονται στις αναφορές σας και σχετίζονται με την πλαστογραφία κτηματολογικών εγγράφων, τη χειραγώγηση διεύθυνσης ακινήτου, την πλαστογραφία δήλωσης Ε9, την κατηγορία κατά συμβολαιογράφου, τη λειτουργία υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ, **εκφεύγουν** της δυνατότητας ενεργειών από την Υπηρεσία μας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση του διοικητικού φακέλου που έχει σχηματισθεί στην Υπηρεσίας από τις ανωτέρω αναφορές σας έχει ολοκληρωθεί και σας επισημαίνουμε ότι **ομοίου περιεχομένου αναφορές** προς την Υπηρεσία μας, θα τίθενται στο αρχείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ. 4 του ν. 2690/1999, όπου: *«Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα* [...] *επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό».*

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία μας για κάποιο θέμα που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, παρακαλούμε όπως η σχετική αίτηση να είναι ενυπόγραφη σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 2 του άρ. 10 του ν. 2690/1999.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο.ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ